ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަށް އިޙްތިރާސްކުރުމުގެ މަޙައްލުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫނެކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުވުމަށް ހައިކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފާގު އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފާގު ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒުމާ އަޒީޒް އާއި ޝިފާޔާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝިފާޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޒުމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާއި އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަކެތީގެ އަމިއްލަ ބައި، އެ މީހުންގެ އެއްބަފާ އަޚާ ގ.ޝަފާގު ހަސަން އަޒީޒަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުޑަނޫނު އަޖާ އަތަމް މާސާ ފޯމު ފުރާ ސޮއިކުރިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަހުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭތީއާ، އެ ކުދިންނަށް ބާލިޣުވުމުން ބަސްއަހަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަށް މި ހިބަ ކުރެވޭ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ގެއްލުންވާނެތީ މިދި ކުދިންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކަށް ބަލައި، ހަމަ ކުދިންގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލައި، 1/2002 ނަންބަރު ގާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަޔާ ގުޅޭ ބާތިލުކުރައްވާފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފާޤު / މާލެ ހަސަން އަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގެއެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފާޤު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވާ ޢަސަގަރު ނުންކުރާމައި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަނޑާރަ ގޯތިގެދޮރާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަރުތީބަށް ދިރާސާކޮށްފައިނުވާ ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްރާއަތުގައި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގެއެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަނޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ފުރިހަމަވޭތޯ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްރާއަތު ދެއްވާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ މަފްހޫމާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ޙިމާޔަތުގެ މަރުކަޒުގައި ދިރި ބަލަހައްޓަމުން ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ، އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތުގެ ބަޔެއް ލިބިދީފައިވާ މަދުބަޔަކު ކުރުގައިވާ ބާރާ ތަޢާރަޟުވާކަމުގެ ޢަމަލުކުރިކަން ކަނޑައަޅުއްވަމުން، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުއްވާ އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިވި ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގެދޮރު ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގެއެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވަޒަނެއް ހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ހިބަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ބަލިކަން ރިޕޯޓް ނުހުށަހަޅާކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީ ޙިމާޔަތުގައި ބެލި ކުދިންނަށް ދިރުވާ ރައްކާތެރިކަން ނޫން، ޑިސްކްރިމިނޭޝަނުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކުދިންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ޙިއްސާވެވެން ނެތުމުން، އެ ކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ޙިމާޔަތުގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެކަން؛

4. ހިޟާނަތު ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބެހިޔާވަހިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބެލެވިފައިވުމުން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޭނގޭކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދީ، ބޭނުންކުރުން، ގެންގުޅެ، ބިމާއި ގުޅޭއެއްޗެހި އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލައާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަނެ އަމިއްލަކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޫކުރަންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދޭން ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދޭން ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަތިވެރިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއްކަމެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުށުން ނުވަތަ މައިފުށުން ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހަތަރު ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ހަތަރު ފަރާތަކަށް ހިބަ ދިނުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަތިވެރިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ކޮށްފައި ނެތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެދޮރެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ޞައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުތުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޫ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަށް ހިބައިން ދޫ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިޢުތިރާޟް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ ކުދިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އޮތުމުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވީކަމަށްބަލައި، އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގުން ނުކުތް ސަބަބަކަށް ފެނެއް ނޫނެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ސަރުކާރަށް ބަދަލުކުރުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫ ދިނުމުން އަދި ބިމެއް ވިއްކާކަން އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނުގައި ބާކީ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ބާރުވެރިކަމުގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުން ހިބަދޭ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރުމަށް ހުރަހެއް ނުޖެހެއެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުދެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަކީ އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އިޢުތިރާޟެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ނުވެއެވެ.

12. ހިބައިންދީ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟުކުރާ ފަރާތުގެ ދަރިންނަށް ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ޙައްޤު ފިރިމީހާ، ހިބައިންދޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސާބިތުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، ގާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލިގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.